

0000022-78.2019.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEJANDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

O sentenciado foi condenado, em definitivo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

0000022-78.2019.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000022-78.2019.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEJANDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

O sentenciado foi condenado, em definitivo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

A referida infração penal prescreve em 2 (dois) anos (art. 30 do mesmo diploma legal).

Todavia, sendo o sentenciado menor de 21 anos de idade na data do fato, o prazo de prescrição é reduzido de metade (art. 115 do Código Penal), ou seja, é de 1 (um) ano.

Ora, desde o trânsito em julgado para o d. órgão acusatório já transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano.

Forçoso concluir-se, pois, que a pretensão executória estatal foi fulminada, na hipótese em exame, pela prescrição.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de ALEJANDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS, em razão da prescrição da pretensão executória, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei nº

11.343/06.

Façam-se as devidas comunicações e anotações.

Após, arquivem-se os autos.

P. A. e Int.

Araraquara, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA